

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4508/2530

นาง อา รี เดชายนต์ บัญชา
นาย สะอาด สระ ดิษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 172, มาตรา 653

ทำหนังสือรับสภาพหนี้ระบุว่าจำเลยเป็นหนี้โจทก์เป็นจำนวนแน่นอนข้อความ
ด้าน หลังก็ระบุว่าเป็อันลบล้างหนังสือสัญญาทุกฉบับที่จำเลยทำไว้ต่อโจทก์ ดังนี้
หมายถึงหนี้เงินกู้ยืมหนังสือรับสภาพหนี้จึงเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมตาม
ป.พ.พ.มาตรา 653.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้ยืมเงินโจทก์หลายครั้ง ต่อมาจำเลยทำหนังสือรับสภาพ
หนี้ไว้ต่อโจทก์ แต่จำเลยไม่ชำระหนี้ ขอบังคับให้จำเลยชำระเงิน 58,938.77 บาท
พร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยกู้เงินโจทก์ จำเลยคงลงชื่อในกระดาษเปล่าให้
โจทก์ไว้แต่โจทก์คัดลอกปลอมหนังสือรับสภาพหนี้หนังสือรับสภาพหนี้มิใช่หลักฐาน
แห่งการกู้ยืมที่จะนำมาฟ้องศาลได้และฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมจำเลยทำหนังสือ
รับสภาพหนี้ไว้ต่อโจทก์จริง แต่คดียังฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้ทำหนังสือสัญญากู้เงิน

โจทก์ โจทก์จะอาศัยหนังสือรับสภาพนี้มาฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญากู้เงินไม่ได้
พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ตามฟ้อง

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ที่จำเลยฎีกาข้อสุดท้ายว่า หนังสือรับสภาพนี้ไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน เป็นเพียงกฎหมายบัญญัติไว้เกี่ยวกับอายุความระงับคดีลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 นั้น เห็นว่า หนังสือรับสภาพนี้ตามเอกสารหมาย จ.1 มีข้อความระบุว่า จำเลยเป็นหนี้โจทก์อยู่เป็นเงินที่แน่นอน และจำเลยยอมรับว่าจะใช้หนี้เงินจำนวนดังกล่าวต่อโจทก์แม้ข้อความตามด้านหน้าของหนังสือรับสภาพนี้จะไม่ได้ระบุว่าหนี้เงินดังกล่าวเป็นหนี้เงินกู้ แต่เมื่ออ่านประกอบข้อความในด้านหลังดังกล่าวข้างต้นแล้ว เป็นที่เห็นได้ว่า หนี้เงินที่ระบุไว้นั้นหมายถึงหนี้เงินกู้ยืมนั่นเอง หนังสือรับสภาพนี้ดังกล่าวจึงเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 แล้ว ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบหนังสือรับสภาพนี้ต่อโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ